

1505930-96.2019.8.26.0441
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Furto
Magistrado: CARLOS GUILHERME ROMA FELICIANO
Comarca: Peruíbe
Foro: Foro de Peruíbe
Vara: 2ª Vara
Data de Disponibilização: 02/02/2022
... progressão.

A propósito: "HABEAS CORPUS. ROUBO TENTADO MAJORADO. Paciente condenado pela prática do crime tipificado no artigo 157, §2º, incisos I e II, c.c art.14, inciso II, ambos do Código Penal. Pedido de alteração do regime inicial fechado para o aberto e detração de pena. Sucedâneo de recurso próprio (apelação criminal). Por seu turno, a análise da detração de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Peruíbe
Foro de Peruíbe - 2ª Vara
Rua Nilo Soares Ferreira, nº 185, Peruíbe-SP - cep 11750-000
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1505930-96.2019.8.26.0441 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1505930-96.2019.8.26.0441
Classe - Assunto:
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto
Documento de Origem:
Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria, -
2367507/2019 - 01º D.P. PERUIBE, 5741277 - 01º D.P. PERUIBE, 2363/19/208
Autor:
Justiça Pública
Réu:
CLAUDINEI THIAGO DE AGUIAR

Juiz Substituto: Dr. CARLOS GUILHERME ROMA FELICIANO

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, no uso das suas atribuições legais, denunciou CLAUDINEI THIAGO DE AGUIAR, qualificados nos autos, foi denunciado e processado como incurso nas penas do artigo 155, § 1º, do Código Penal, porque teria, no dia 14 de março de 2019, por volta das 01h43min, na Rua Francisco de Castro Moura, nº 190, Jardim Brasil, nesta cidade e comarca de Peruíbe, durante o repouso noturno, subtraído, para si, coisa alheia móvel consistente em uma Caixa Térmica, de propriedade de Rosana Pedroso da Silva.

Em 24 de abril de 2020 foi recebida a denúncia (fls.67/68).

Citado (fls.79), o réu apresentou Defesa Prévia às fls.83/85.

Por decisão de fls.86/88, foi mantido o recebimento da denuncia.

Durante a instrução, tomaram-se as declarações das vítimas. E, ao final, foi decretada a revelia do réu.

Em alegações finais orais, o órgão do Ministério Público requereu a condenação do acusado, nos termos da denúncia (fls.210/211). Por sua vez, pleiteou a defesa a absolvição do acusado por haver dúvidas quanto a autoria; requereu subsidiariamente a aplicação da pena no mínimo legal.

É o relatório. Passo a fundamentar e decidir.

A pretensão acusatória merece integral acolhida, uma vez que a prova dos autos demonstra com clareza a materialidade, conforme boletim de ocorrência de fls. 6/7, auto de avaliação de fls.30 e pela prova oral produzida em juízo. Logo, demonstrada a confluência de todas as elementares do delito, que se configurou consumado, sendo clara a tipicidade da conduta, não havendo dúvidas quanto à autoria, devidamente comprovada.

Eis a prova produzida:

A vítima Rosana Pedroso da Silva, em juízo, disse que o seus coolers estavam no quintal e o réu furtou. Uma vizinha viu tudo. Não é a primeira vez que o acusado entrou no local. Trabalha com carrinho de praia, por isso possui coolers, cadeiras e demais objetos de praia. O portão estava fechado. O fato aconteceu após 1h da manhã. A vizinha que viu é deficiente auditiva, porém viu os fatos. O acusado é famoso no bairro pela prática de infrações. Sabe que é Claudinei, pois o reconheceu. Assim que cometeu o ato o acusado sumiu por dois meses.

Ademais, a testemunha Aline Muniz, por meio do seu intérprete de língua e de sinais, relatou que viu o acusado sair da casa com uma caixa azul. O crime ocorreu por volta de meia noite. Já conhecia Claudinei anteriormente. Por conhecer o réu não teve dúvida quanto à sua saída do imóvel. Confirmou que da sua residência era possível ver a casa da vítima. Reconheceu Claudinei na Delegacia.

Pois bem.

O réu negou os fatos na fase administrativa (fls.13/15). Não compareceu em Juízo para ser interrogado, tendo dado causa à decretação da revelia, de modo que ausente alegação sua quanto à imputação na fase judicial. Não obstante isso, a prova produzida bem demonstra a realidade da hipótese acusatória.

O modo como se deu a subtração foi informado em Juízo pela testemunha Aline Muniz, que presenciou os fatos. Com efeito, a testemunha relatou por meio de intérprete de língua e de sinais que viu o acusado sair da casa da vítima com uma caixa azul. Já conhecia Claudinei anteriormente e por isso não teve dúvidas quanto à sua identidade.

A vítima Rosana confirmou os fatos descritos pela testemunha, embora não tenha presenciado o crime.

As circunstâncias do crime foram descritas com clareza pela testemunha ouvida, de forma detalhada e convincente, merecendo credibilidade.

A alegação de ausência de provas quanto à autoria delitiva está dissociada dos autos. O relato da testemunha e vítima foram precisos e harmônicos.

O conjunto probatório é seguro e convincente, dado que é pela narrativa pormenorizada da testemunha, bem assim pelo relato ratificado em juízo, de tal sorte que materialidade e autoria do delito se encontram perfeitamente comprovadas.

O réu não é primário, como se extrai da folha de antecedentes de fls. 48/55 e certidão de fls. 59/61, razão pela qual, a despeito do pequeno valor da coisa, não

se aplica ao caso o disposto no § 2º do artigo 155 do Código Penal.

Note-se que, embora pequeno, o valor não é insignificante, pois avaliado em R\$ 425,00 (fls. 30). Ademais, era instrumento de trabalho da vítima, razão pela qual a conduta é formal e materialmente típica, não incidindo o princípio da insignificância.

É certo que a consumação foi atingida. A conduta é típica, não tendo a res valor insignificante ou ínfimo, apta a conduta a produzir lesão patrimonial, a par de encerrar em si desvalor social que reclama intervenção estatal.

A condenação é de rigor. Passo à dosagem das penas em relação ao delito descrito pelo caput do artigo 155, parágrafo 1º, do Código Penal.

Consideradas as circunstâncias elencadas pelo artigo 59 do Código Penal, as quais não chegam a ser de todo desfavoráveis ao acusado, fixo a pena-base no mínimo legal de 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, pois a culpabilidade do agente e os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime são inerentes ao tipo penal. Não há elementos que denotem conduta social ou personalidade acentuadamente negativas; os antecedentes do réu não recomendam incremento da pena base; a vítima em nada concorreu para o delito. Os antecedentes serão apreciados a seguir.

Na segunda fase da dosimetria, ausentes as causas atenuantes. Presente a agravante de reincidência (fls. 59/61), de sorte que agravo a pena em um sexto, a fim de atingir 1 (um) ano, 2 (dois) meses, além de 11 (onze) dias-multa.

Na terceira fase, ausentes as causas de diminuição da pena. Presente a causa de aumento do §1º, do artigo 155 do Código Penal, motivo pelo qual exaspero a pena em um terço, alcançando o patamar de 1 (um) ano, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 14 (catorze) dias-multa.

Para início do cumprimento da pena privativa de liberdade imposta fixo o regime SEMIABERTO, adequado à consecução das finalidades da sanção penal, a despeito da reincidência do réu, por força do abrandamento previsto na Súmula 269 do STJ, observando-se que as circunstâncias judiciais foram favoráveis ao réu e que o bem subtraído é de pequeno valor, porque inferior a um salário mínimo.

Deixo de aplicar de imediato a detração, porque a matéria é de competência do Juízo das Execuções, à míngua de elementos bastantes nos autos para a aferição dos critérios de progressão.

A propósito: "HABEAS CORPUS. ROUBO TENTADO MAJORADO. Paciente condenado pela prática do crime tipificado no artigo 157, §2º, incisos I e II, c.c art.14, inciso II, ambos do Código Penal. Pedido de alteração do regime inicial fechado para o aberto e detração de pena. Sucedâneo de recurso próprio (apelação criminal). Por seu turno, a análise da detração de pena é competência do Juízo das Execuções. Matéria que importa em aprofundamento de provas. Constitui meio inadequado o "habeas corpus" para rever sentença condenatória, pois a questão suscitada demanda exame de fatos e provas processuais. ORDEM NÃO CONHECIDA". (TJSP; Habeas Corpus Criminal 2226711-68.2016.8.26.0000; Relator (a): Camargo Aranha Filho; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Santo André - 4ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 24/11/2016; Data de Registro: 28/11/2016).

A esse respeito, do julgado acima mencionado extrai-se o seguinte trecho, da lavra do i. Des. Camargo Aranha Filho: "(...) Em relação ao pedido de detração de pena, cumpre observar que, de fato, a lei n. 12.736/12 estabeleceu nova disposição ao artigo 387, do Código de Processo Penal, para que o instituto da detração pudesse ser considerado pelo juízo do conhecimento no momento da prolação da sentença condenatória, evitando-se, conforme se extrai da Exposição de Motivos da novel

legislação, circunstância em que o sentenciado tenha que aguardar a decisão do juiz da execução penal permanecendo nesta espera em regime mais gravoso ao que pela lei faz jus. Entretanto, perfilhamos o entendimento de que a inovação legislativa, ao ampliar o alcance da jurisdição do juízo do conhecimento, permitindo-lhe operar a detração já na sentença condenatória, termina por confundir dois institutos penais distintos: a detração, em si, e o regime de cumprimento de pena, confusão que viola os princípios de individualização da pena, do juiz natural e da isonomia; todos de índole fundamental previstos no artigo 5º, caput, e incisos XLVI e LIII, da Constituição da República. O período de detração é aquele em que a pessoa permanece presa cautelarmente durante o curso do processo e computado na pena privativa de liberdade, devendo ser apreciado pelo Juízo das Execuções Penais, nos termos do artigo 66, inciso III, alínea "c", da Lei n. 7.210/84; já o regime inicial de cumprimento de pena deve ser fixado pelo Juízo do conhecimento consoante a pena definitiva, que não deve ser influenciada pelo direito do réu à detração do tempo de prisão provisória, independentemente da fração considerada, sob pena de consagrar a detração como nova etapa da dosimetria da pena, operação vedada pelo Código Penal".

À mingua de pleno esclarecimento quanto às condições econômicas do acusado, estabeleço o valor unitário do dia-multa no mínimo legal de um trigésimo do salário mínimo vigente na época dos fatos, corrigido monetariamente desde então.

III - DECIDO:

À vista do exposto JULGO PROCEDENTE a denúncia, para condenar o réu CLAUDINEI THIAGO DE AGUIAR, por infração ao artigo 155, caput, § 1º, do Código Penal, às penas de 1 (um) ano, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 14 (catorze) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Ausentes causas para a prisão processual, tendo o réu respondido solto, sem percalços, ao processo, faculto-lhe o recurso em liberdade.

Oficie-se à Secretaria de Assuntos Penitenciários requisitando a imediata remoção do réu a estabelecimento prisional condizente com o regime prisional fixado.

Após o trânsito em julgado:

a) elabore-se cálculo de multa, destine-se a fiança ao pagamento (art. 336, CPP) e intime-se o réu para o pagamento do restante, se houver; ausente o pagamento, providencie-se o necessário à inscrição; havendo excedente da fiança, expeça-se mandado de levantamento em favor do réu (art. 347, CPP);

b) expeça-se mandado de prisão e, verificado seu cumprimento, expeça-se e encaminhe-se carta de guia/aditamento;

c) comuniquem-se o IIRGD e a Justiça Eleitoral, lançando-se anotação sobre a condenação em sistema próprio (art. 372 das NSCGJ);

d) feitas as anotações e comunicações necessárias, arquivem-se os autos.

Arbitro honorários ao(à) advogado(a) nomeado(a) no presente processo no patamar máximo do valor previsto na tabela de honorários do convênio firmado entre OAB/SP e DPE/SP. Oportunamente, elabore-se certidão.

Comunique-se o(s) ofendido(s) da presente sentença, na forma do art. 201, § 2º, do Código de Processo Penal.

Deixo de fixar indenização mínima, à mingua de pedido ou de parâmetros seguros para tanto.

Custas na forma da lei, observada a gratuidade de justiça.

Registre-se. Intimem-se. Comunique-se.

Peruíbe, 02 de fevereiro de 2022.

CARLOS GUILHERME ROMA FELICIANO

Juiz Substituto

(assinatura digital)

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA